

1502082-43.2021.8.26.0470

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Cerezer

Comarca: Porangaba

Foro: Foro de Porangaba

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... de Justiça de São Paulo (g.n.):

Tráfico privilegiado. Apelo ministerial buscando o afastamento do redutor.

Existência de processos em andamento por tráfico. Possibilidade de valoração para se reconhecer a dedicação à atividade criminosa. Precedente do STJ. Acusado que também praticou atos infracionais, demonstrando sua opção pela vida criminosa desde a adolescência. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porangaba

Foro de Porangaba

Vara Única

RUA VEREADOR BRAZ GICA DA PAZ 193, Porangaba-SP - cep 18260-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502082-43.2021.8.26.0470 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502082-43.2021.8.26.0470

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2288440/2021 - DEL.POL.PORANGABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GEOVAN MARTINS DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Cerezer

Vistos.

Relatório

A Justiça Pública denunciou GEOVAN MARTINS DOS SANTOS como incurso na conduta descrita no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006.

Segundo a denúncia, nas circunstâncias de tempo e local nela descritas, o réu trazia consigo, para fins de comercialização ilícita, 11 porções de cocaína, com peso bruto de 17.69 g, e 26 porções de maconha, com peso bruto de 52,29 g, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta na exordial acusatória que, policiais militares faziam patrulhamento de rotina quando avistaram o veículo GM Vectra, placa EBB 5142, estando o réu no banco do passageiro, e decidiram abordá-los. Em busca no interior do carro, foi

encontrada uma pochete com as drogas acima citadas, no assoalho dianteiro do banco do passageiro. Questionado, o réu confessou que a substância entorpecente lhe pertencia e se destinava à venda.

O réu foi notificado para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei n. 11.343/2006, a qual se encontra acostada a fls. 98/101. Não acolhida a defesa prévia, a denúncia foi recebida e designada data para audiência de instrução e julgamento (fls. 118/119). O acusado foi citado pessoalmente (fls. 141). Em instrução, houve o interrogatório do réu e a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes (fls. 161/162).

Com o encerramento da instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais.

A acusação pede a condenação do réu nos termos da denúncia (sistema audiovisual).

A defesa, por sua vez, pugna pela absolvição do acusado. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, L. 11.343/2006), a aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante confissão, a fixação de regime inicial para o cumprimento da pena diferente do fechado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 143/160).

É o relatório. Fundamento e decido.

Fundamentação

Não havendo alegações preliminares pendentes de análise, passo a enfrentar o mérito da demanda.

O pedido acusatório é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo do exame químico-toxicológico, que atestou a presença da substância psicotrópica (fls. 83/85).

A autoria também está confirmada nos autos pelos documentos já mencionados, bem como pela prova oral colhida em audiência.

A testemunha DIOGO CELESTINO PEREIRA, policial militar, alegou que estava em patrulhamento, quando abordou o veículo em que o réu se encontrava como passageiro, tendo localizado uma certa quantidade de entorpecentes. Relatou que as drogas estavam no banco do passageiro no interior de uma "pochete". Indagado, o réu imediatamente confessou a propriedade das drogas, afirmando que realizava a venda através de contatos telefônicos.

A testemunha KLEBER REZENDE, policial militar, corroborou a versão apresentada por seu colega de farda, tendo acrescentado que o réu já havia sido abordado anteriormente com drogas no município de Quadra/SP.

A testemunha LIELMA CÉLIA SEVERO DE SOUZA disse conhecer o réu há aproximadamente quatro anos, o qual prestou serviço para a empresa da depoente com registro em carteira. Alegou que o réu sempre foi pontual e prestativo ao trabalho. Relatou ter se surpreendido com o envolvimento do réu com o tráfico de drogas.

O réu, em seu interrogatório, disse que estava retornando do trabalho quando foi abordado pelos policiais. Alegou que estava transportando drogas, porque havia entrado em uma dívida juntamente com sua namorada, mas que não iria vender a drogas. Relatou ter emprestado dinheiro de um homem, o qual lhe ordenou a realizar o transporte das drogas, a fim de quitar a dívida.

Nesse passo, temos que a prática delitiva ficou devidamente comprovada nos autos, na medida em que os policiais que realizaram a abordagem do réu descreveram de forma coerente as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, cujo relato vem amparado pelas demais provas constantes dos autos. Ressalte-se que não há razão alguma para desmerecer o depoimento dos policiais, pois, como agentes estatais, gozam da presunção de legitimidade. Ademais, inexistem motivos para que os policiais, que sequer conheciam o réu, imputem falsamente a este condutas criminosas.

Consigne-se que a alegação do réu de que fora forçado a transportar as drogas, em razão de uma dívida, não encontram qualquer respaldo probatório.

No que toca à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de

Drogas, ela não pode ser aplicada ao caso em tela, na medida em que o réu responde a outro processo por tráfico (Proc. 1500824-83.2021.8.26.0571 - fls. 129/131). Ressalte-se que, muito embora não se possa utilizar processos em andamento para o reconhecimento de maus antecedentes, nada impede que tais processos sejam valorados para reconhecer a dedicação à atividade criminosa, uma vez que demonstram que a imputação contida na denúncia não se cuida da prática de infração isolada, mas de verdadeira habitualidade.

Trata-se de entendimento acolhido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo (g.n.): Tráfico privilegiado. Apelo ministerial buscando o afastamento do redutor.

Existência de processos em andamento por tráfico. Possibilidade de valoração para se reconhecer a dedicação à atividade criminosa. Precedente do STJ. Acusado que também praticou atos infracionais, demonstrando sua opção pela vida criminosa desde a adolescência. Precedente do STJ. Redutor afastado. Regime fechado mantido. Apelo ministerial provido.

(TJSP; Apelação 0010000-64.2015.8.26.0477; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/02/2018; Data de Registro: 20/02/2018)

Portanto, não preenchido um dos requisitos para a concessão da benesse legal (não dedicação a atividades criminosas), sua aplicação fica inviabilizada.

Dessa forma, após devida instrução processual, constatou-se que o réu praticou a conduta delitiva a ele atribuída na inicial acusatória.

Assim, entendo que o réu está incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006.

Dosimetria

Devidamente confirmada a responsabilidade penal do réu, passo à individualização da pena, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase de fixação da reprimenda, levo em consideração o artigo 42 da Lei n. 11.343/06 e o artigo 59 do Código Penal, com preponderância daquele. A cocaína e o "crack" têm alto poder vulnerante e índices muito preocupantes de dependência, especialmente se comparados a entorpecentes menos danosos à saúde, como a tetraidrocanabinol ("maconha") e cloreto de etila ("lança perfume"). Nesse passo, em razão da natureza e variedade das drogas apreendidas (17.69 g. de cocaína e 52,29 g de maconha), há que se exasperar a pena-base, de modo a fixa-la nesta fase em 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa.

Na segunda fase, anoto a presença de uma atenuante, consistente na confissão extrajudicial (art. 65, III, d, CP), razão pela qual retomo a pena-base ao seu mínimo legal. Observo que as circunstâncias atenuantes não podem conduzir as penas abaixo do mínimo legal (Súmula 231, STJ).

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Assim, torno definitiva a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Ausentes nos autos informações sobre a situação econômico-financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal (art. 49, § 1º, CP).

Nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei n.º 8.072/90 e do artigo 33, § 3º, do Código Penal, e considerando a variedade de drogas e as circunstâncias em que elas foram encontradas, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dada a insuficiência da medida para a prevenção e repressão do crime de tráfico de entorpecentes, especialmente no caso em tela, em função das circunstâncias judiciais negativas, e pela imposição, por força de lei, do regime fechado como forma inicial de cumprimento da pena, circunstâncias que denotam o tratamento mais rigoroso conferido pelo legislador. Pelos mesmos motivos, fica inviabilizada a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente o pedido acusatório para condenar GEOVAN MARTINS DOS SANTOS como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos sofridos pela vítima, em razão da incompatibilidade com o delito em questão.

Considerando que não houve qualquer modificação fático-jurídica na situação processual do réu, mantenho a custódia cautelar anteriormente decretada (art. 387, § 1º, CPP). Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra. Deixo de determinar a detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que inexistem elementos para averiguar os requisitos objetivos e subjetivos do réu para progressão de regime, decorrente da detração, cuja análise ficará a cargo do Juízo da Execução.

Determino a perda dos bens e valores apreendidos com o réu em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Todavia, tendo em vista as circunstâncias em que o delito foi praticado e as circunstâncias pessoais do réu, defiro o beneficiário da gratuidade da justiça.

Existindo advogado nomeado por meio do convênio entre a OAB/SP e a Defensoria Pública, expeça-se a respectiva certidão de honorários.

Após o trânsito em julgado:

- a) Inclua-se o nome do réu no rol dos culpados;
- b) Notifique-se o réu para pagamento da multa no prazo de 10 dias (art. 50, CP);
- c) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;
- d) Oficie-se ao IIRGD; e
- e) Expeça-se guia de execução (art. 105, Lei nº 7.210/84).
- f) Oficie-se ao órgão competente para que proceda à destruição das drogas apreendidas, se ainda não realizado (art. 72, Lei nº 11.343/06).

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Porangaba, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA